



CETSA S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO CONVOCATORIA PÚBLICA DE OFERTA
MERCANTIL
CETSA S.A. E.S.P CP-CETC2025-002

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO DE CETSA S.A. E.S.P.
PARA EL PERÍODO 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026

Tuluá, noviembre de 2025

CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	3
1.1 INTRODUCCIÓN	3
1.2 NATURALEZA JURÍDICA DE CETSA Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA	3
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA	3
1.4 PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA.....	3
1.5 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA	3
1.6 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	4
1.7 OFERENTES	4
1.8 REQUISITOS HABILITANTES.	4
1.9 FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA	6
1.10 TRIBUTOS	6
1.11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	7
1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA	7
1.13 INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE.....	8
1.14 INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL DESTINATARIO	8
1.15 CLÁUSULA PENAL.....	9
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:.....	9
2.1 PRECIOS A COTIZAR	9
2.2 PRODUCTOS A CONTRATAR	10
2.2.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO	10
2.2.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO	11
3. METODOLOGIA DE EVALUACION	11
3.1 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.	12
4. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	12
4.1 PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	12
4.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES.....	13
4.3 PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	13
4.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA.....	13
4.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	13
4.6 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES	13
4.7 EVALUACION DE OFERTAS.....	14
4.8 AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	14
4.9 PUBLICACION DE RESULTADOS	14
4.10 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA	14
4.11 SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.....	14
4.12 PLAZO PARA LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA	15
4.13 REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL Y ORDEN DE COMPRA ANTE EL ASIC	15
5. MINUTA OFERTA MERCANTIL	15
ANEXOS.....	25

CAPÍTULO 1

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 INTRODUCCIÓN

La **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.**, en adelante “CETSA.”, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – (CREG), en especial a lo previsto en las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080 de 2019, 130 de 2019, 101 033 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, está interesada en recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctrica, en el período comprendido entre el 1 de febrero del año 2026 al 31 de diciembre del año 2026 para atender su mercado regulado.

Con base en estos parámetros y acogiéndose a las disposiciones que regulan la materia, CETSA convoca a los agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica, para que presenten sus propuestas relativas al suministro de energía eléctrica.

1.2 NATURALEZA JURÍDICA DE CETSA Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA

CETSA es una sociedad anónima, organizada en forma de empresa de servicios públicos domiciliarios, privada, domiciliada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, cuyo objeto social es la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas natural de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994.

CETSA en la contratación de energía para atender el mercado regulado dará cumplimiento a los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019. Así mismo estará sujeta al cumplimiento del límite de compras propias establecido en el artículo 18 de la citada Resolución CREG 130 de 2019.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CETSA mediante la presente Convocatoria Pública requiere contratar el suministro de la energía eléctrica con destino al mercado regulado para el período comprendido entre el 1 de febrero del año 2026 al 31 de diciembre del año 2026.

1.4 PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

La entrega de energía se hará en los puntos actuales de frontera de CETSA con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado; con base en las normas del Reglamento de Operación, CETSA asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

1.5 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria será: Ivan Alejandro Posada Mesa, Celular 318 786 8587, e-mail transaccionesdeenergia@celsia.com.

1.6 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en SICEP.

ITEM	FECHA	HORA
Publicación del aviso de convocatoria publica	5/nov/2025	
Publicación de pliegos de condiciones para consulta	6/nov/2025	
Plazo para presentar comentarios a los pliegos	13/nov/2025	
Publicación de pliegos definitivos	19/nov/2025	
Remisión oferta reserva al ASIC	3/dic/2025	15:00 horas
Recepción de requisitos habilitantes y ofertas	3/dic/2025	15:00 horas
Revisión requisitos por el comercializador	15/dic/2025	
plazo para remitir al ASIC oferentes habilitados	16/dic/2025	
Evaluación de ofertas en audiencia publica	17/dic/2025	15:00 horas
Plazo para la aceptación de la Oferta Mercantil	7/ene/2026	
Registro de la Oferta Mercantil y su aceptación ante el ASIC	4 días después de la formalización de la Oferta Mercantil	

1.7 OFERENTES

Podrán participar como oferentes, todos los agentes que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.8 REQUISITOS HABILITANTES.

Los requisitos habilitantes aplicables a la presente convocatoria son los siguientes:

- a. Oferta Mercantil (Ver capítulo 5) firmada por el representante legal del oferente o apoderado, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.
- b. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente que de acuerdo a la naturaleza jurídica del oferente.
 - c. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de

presentar la Oferta Mercantil y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.

- d. Garantía de seriedad de la oferta en original y recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado.
- e. Certificado expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC., en el cual conste su registro como agente activo del Mercado Mayorista (Generador y/o Comercializador), así como el paz y salvo por todo concepto, con fecha de expedición no mayor a un mes
- f. Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME de inscripción si el oferente tiene proyectos de generación registrados ante esta entidad y que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.
- g. Registro Único Tributario – RUT.

Todos los documentos que hacen parte de los requisitos habilitantes deben ser cargados en la página del SICEP en formato PDF.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a transaccionesdeenergia@celsia.com

1.8.1 ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Los Oferentes que sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de cierre de la contratación. Las sociedades deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución de la Oferta Mercantil y un (1) año más.

Las demás entidades deberán presentar el certificado correspondiente conforme a la ley y acreditar los mismos requisitos.

Si el representante legal que firma la Oferta Mercantil requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva para realizar contratos de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta Mercantil. CETSA podrá exigir, al momento de elaborar la Orden de Compra, la actualización de dicho documento.

Si el Oferente concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

1.8.2 CERTIFICADOS PARA AGENTES GENERADORES Y COMERCIALIZADORES

Todos los nuevos generadores y los agentes económicos interesados en desarrollar proyectos de generación, que presenten ofertas de suministro bajo este Pliego de Condiciones, deben adjuntar un certificado de la UPME sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y

la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

Del mismo modo, los Oferentes que participen en esta Convocatoria Pública deberán presentar el documento correspondiente expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC-, en el cual conste que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a, paz y salvo por todas las transacciones en la bolsa de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la apertura de las ofertas.

1.9 FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA

1.9.1 FORMA DE PAGO

CETSA efectuará el pago de cada factura a los treinta (30) días calendario siguientes al mes de suministro o el día hábil siguiente en caso de ser un día no hábil, previa presentación, liquidación y entrega de la factura, conforme se establece en la **Cláusula Sexta – “Facturación y forma de pago”**, de la minuta de Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.9.2 INDEXACIÓN DE PRECIOS

La indexación de precios se efectuará conforme a lo establecido en la Cláusula **Quinta – “Fórmula de ajuste del precio”**, de la minuta de Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.9.3 INTERÉSES DE MORA

En el evento que CETSA no cancele las facturas dentro de los términos establecidos en la Oferta Mercantil, reconocerá y cancelará a EL VENDEDOR, intereses a título de mora liquidados con la tasa máxima legal moratoria, conforme a lo estipulado al respecto en el mismo, según lo dispuesto en la cláusula octava de la minuta de Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.10 TRIBUTOS

Los tributos del orden nacional, departamental y municipal, que sean aplicables a la Oferta Mercantil estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las Leyes vigentes y aplicables.

1.11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

A la Oferta Mercantil debe adjuntarse como garantía de seriedad de la misma, una garantía bancaria expedida por un banco legalmente autorizado en Colombia para tal fin o una póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia junto con su correspondiente sello de cancelado o comprobante de pago de la prima por parte del asegurador, con las siguientes características:

- **Cuantía**
El valor de la cuantía será el equivalente al tres por ciento (3%) del valor total de la Oferta. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- **Vigencia**
La garantía debe mantenerse vigente por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de requisitos habilitantes y ofertas.
- **Afianzado**
Debe figurar como afianzado el nombre completo del Oferente. Si el Oferente fuere un consorcio o unión temporal deberán figurar como afianzados todos los integrantes del mismo.
- **Beneficiario**
Debe figurar como beneficiario CETSA
- **Constitución y Expedición**
La garantía debe ser expedida por un banco o compañía de seguros, legalmente establecidos en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Santiago de Cali, aceptable en su procedencia, contenido y forma por CETSA.

En aquellos casos en que los Oferente otorguen garantías por conducto de sucursales diferentes a las establecidas en la ciudad o por compañías aseguradoras que no tengan domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, deberán acreditar ante CETSA y a satisfacción de ésta, que lo relacionado con el manejo de todos los asuntos que tengan que ver con las garantías se hará por conducto de personas domiciliadas en Santiago de Cali y debidamente autorizadas por dichas compañías. Mediante la garantía de seriedad de la Oferta el Oferente garantizará:

- Que no revocara la Oferta Mercantil.
- La falta de presentación de la garantía de seriedad de la Oferta es motivo de desestimación de la Oferta Mercantil. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, CETSA podrá solicitar al Oferente que la corrija y si no lo hace dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación de CETSA, se rechazará la Oferta.

1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA

La Oferta Mercantil tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por CETSA todos los Oferentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su Oferta Mercantil como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

1.13 INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil, el OFERENTE que resulte favorecido deberá entregar al DESTINATARIO, una de las siguientes opciones: **a)** una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 3% del valor estimado de la Oferta Mercantil, con una vigencia igual a la duración de la Oferta Mercantil y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza, acompañadas del recibo de pago de la prima. **b)** Una garantía bancaria de primer grado de manera incondicional, irrevocable y pagadera a la vista, por valor del 3% del valor estimado de la Oferta Mercantil, con una vigencia igual a la duración de la Oferta Mercantil y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. La garantía de cumplimiento cubrirá la cláusula penal que se hiciere efectiva.

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia de la Oferta Mercantil, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento de la Oferta Mercantil y/o afectación de la póliza. El OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa de la Oferta Mercantil o el periodo contractual subsiguiente.

Adicionalmente debe constituir a favor del DESTINATARIO un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo No 6 al presente Pliego de Condiciones.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del ADJUDICATARIO al DESTINATARIO, conforme a lo dispuesto en el numeral 14 **“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL OFERENTE”** de la minuta de Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.14 INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL DESTINATARIO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución de la Oferta Mercantil que se adjudique, EL DESTINATARIO se obliga para con EL OFERENTE, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo No 5 al presente pliego de condiciones.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del DESTINATARIO a EL OFERENTE conforme a lo dispuesto en el numeral 13 **“INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL DESTINATARIO”**, de la minuta de Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.15 CLÁUSULA PENAL

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Oferta Mercantil, por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Oferta Mercantil adjudicada (valor éste que se determinará en el momento de la adjudicación) y que pagará la parte que incumpliere a la otra parte, a título de indemnización por el incumplimiento, para lo cual la Oferta Mercantil prestará mérito ejecutivo, todo de conformidad con las normas vigentes y aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la otra la totalidad del valor de los perjuicios causados y comprobados en lo que excedan de la cláusula penal. El valor de esta pena pecuniaria se tomará de los valores pendientes de pago o de la garantía de cumplimiento de la Oferta Mercantil.

CAPÍTULO 2

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:

CETSA requiere contratar con uno o varios oferentes energía para la atención de su Mercado Regulado, durante el periodo solicitado en los productos que se describen a continuación durante la vigencia prevista:

PAGUE LO CONTRATADO: Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado, como un valor de energía horario entre 1 kWh y 2.650 kWh. La cantidad de energía ofertada se aplicará a cada una de las horas que corresponden al producto.

El producto 1 corresponde a una curva plana para las 24 horas del día, y el producto 2 corresponde a una curva plana para el bloque 2 (periodos 8 a 17 inclusive).

CETSA no admitirá condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

2.1 PRECIOS A COTIZAR

Las Ofertas deberán presentarse en precios monomios sencillos, en pesos colombianos constantes del mes de octubre del año 2025 (\$/kWh), para el período ofertado, con dos (2) cifras decimales.

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, etc., que el Oferente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

CETSA no evaluará Ofertas que consideren otros esquemas de precios, que no sean determinados, o que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P \text{ mes } i = P \text{ octubre } 25 * \frac{IPP \text{ mes } i}{IPP \text{ octubre}/25}$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P octubre/25= Precio ofertado en pesos constantes de octubre/2025

IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes i

IPP octubre/25 = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de octubre del 2025.

Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo. El IPP base será el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna provisional. No obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento.

2.2 PRODUCTOS A CONTRATAR

2.2.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA	01 febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO	21.242 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones Vendedor: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3 % del valor de la Oferta Mercantil, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto plano. Se debe ofertar la misma cantidad de energía para cada hora del año con un tope de 2.650 kWh. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.2.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 8 a 17 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA	01 febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO	8.851MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de octubre de 2025
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones Vendedor: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3 % del valor de la Oferta Mercantil, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto plano Bloque 2. Se debe ofertar la misma cantidad de energía para cada hora del año con un tope de 2.650 kWh. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia

Las curvas de carga de los productos se encuentran en los Anexos 3 y 4. Para cada producto, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en los Anexos 1 y 2.

Los anteriores anexos se encuentran en el archivo Excel “Ofertas y curvas CP-CETC2025-002”.

CAPÍTULO 3

3. METODOLOGIA DE EVALUACION

CETSA procederá a seleccionar de manera individual para cada producto solicitado, la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre ofertas de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Serán seleccionadas como ofertas elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este Pliego y que hayan cumplido con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes de forma integral.

Oferta reserva: CETSA emitirá una oferta reserva para cada producto requerido, conforme a las condiciones señaladas en la Resolución CREG 130 de 2019, que será la base para

determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Como el precio de adjudicación corresponde al precio ponderado de las ofertas adjudicadas, no se tendrán en cuenta en la adjudicación aquellas ofertas que de manera individual superen un 5% el precio de la oferta reserva.

No serán tenidas en cuenta las siguientes ofertas:

- Ofertas que presenten precios que no sean determinados.
- Ofertas que se encuentren indexadas a variables diferentes al IPP serie oferta interna

Evaluación para todos los productos.

1. Serán sujeto de evaluación todas las ofertas que de manera individual no superen en un 5% el precio de la oferta reserva. Si ninguna oferta de manera individual es inferior al precio de reserva no se realizará evaluación. No serán objeto de evaluación ofertas que presenten diferentes cantidades de energía para las horas que componen el producto.
2. Las ofertas elegibles serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía requerida por CETSA según lo descrito en este Pliego de Condiciones. Para ello se ordenarán las ofertas por precio de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas hasta cubrir la totalidad de energía solicitada en la oferta reserva para el producto, teniendo en cuenta que el precio ponderado de las ofertas a ser adjudicadas no supere el precio de reserva.
3. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudican cantidades menores a las ofrecidas por un Oferente, la oferta conservará el precio original.

Empates: En caso de empates en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren en esta condición.

3.1 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar y sustentar por parte de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación. CETSA analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

4.1 PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

El Pliego de Condiciones se encuentra disponible para para consulta desde el 6 de noviembre de 2025 en el SICEP.

4.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los potenciales Oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas vía email al correo electrónico transaccionesdeenergia@celsia.com desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 13 de noviembre de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

CETSA publicará en el SICEP en la sección de adendas el documento con las respuestas a las preguntas presentadas.

4.3 PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, el 19 de noviembre de 2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

4.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

CETSA cargará en el SICEP antes de las 15:00 horas del día 3 de diciembre de 2025, una oferta de reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que la ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidos en cuenta en la adjudicación; las cantidades remitidas en la oferta reserva, determinaran la demanda objetivo a adjudicar en la audiencia pública.

4.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar tanto los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos, como las ofertas para cada producto en el SICEP hasta las 15:00 horas del 3 de diciembre de 2025.

Las ofertas deben ser cargadas en formato PDF y formato EXCEL, teniendo en cuenta los formatos establecidos por CETSA, los cuales se encuentran cargados en formato Excel en el archivo denominado "Ofertas y Curvas CP-CETC2025-002", disponible en el SICEP, en la sección cantidades por año. Los formatos para presentar las ofertas se encuentran en los Anexos 1 y 2.

4.6 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes CETSA validará los mismos entre el 4 de diciembre y el 16 de diciembre de 2025, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos, los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a transaccionesdeenergia@celsia.com.

4.7 EVALUACION DE OFERTAS

Una vez cumplido lo establecido en el numeral anterior CETSA aprobará en el SICEP los oferentes que cumplieron con los requisitos habilitantes, para que el SICEP habilite la opción de descarga de las ofertas de estos oferentes.

4.8 AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La audiencia pública se realizará el día 17 de diciembre de 2025, a partir de las 15:00 horas, de manera virtual, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de CELSIA el link de acceso.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá a hacer públicas las ofertas presentadas, y posteriormente se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 3 para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil, informando a los presentes los oferentes que resultaron adjudicados, con las respectivas cantidades de energía y precios promedios ponderados. Durante la audiencia pública los oferentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

Una vez finalizada la Audiencia CETSA enviara por correo electrónico a todos los participantes la presentación de la misma.

4.9 PUBLICACION DE RESULTADOS

CETSA enviará a los oferentes a quienes se les haya aceptado la Oferta(s) la Orden de Compra dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia pública, con las cantidades de energía aceptadas y su precio.

4.10 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

CETSA declarará desierta la convocatoria cuando ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva. CETSA tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la audiencia para remitir al ASIC a través del SICEP los resultados de la convocatoria pública.

4.11 SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

En caso de que CETSA estime conveniente suspender la convocatoria, informara al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a "Suspendida" en el expediente electrónico del SICEP. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que CETSA informe al ASIC. Igualmente, CETSA podrá cancelar la convocatoria,

siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, para lo cual CETSA informará al ASIC para que cambie el estado de esta a cancelado.

4.12 PLAZO PARA LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

En caso de adjudicación CETSA expedirá la orden de compra dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

4.13 REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL Y ORDEN DE COMPRA ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su Orden de Compra ante el ASIC será efectuado por CETSA dentro de los Cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización.

CAPÍTULO 5

5. MINUTA OFERTA MERCANTIL

OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No [incluir número de identificación]

Tuluá, [] de [] de 2025

Señor:

MAURICIO LASSO TORO

Representante Legal

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.

Correo electrónico: transaccionesdeenergia@celsia.com

Referencia: Oferta Mercantil para suministrar energía con destino al mercado regulado de **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.**

Apreciados señores:

[Incluir el nombre de la empresa oferente], sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con NIT [], domiciliada en [], representada legalmente por [incluir nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma según consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de [], presentamos para consideración de COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. en su calidad de Comercializador la presente OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE, cuyo objeto es el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado para el período

comprendido entre [] bajo la modalidad pague lo contratado. La presente oferta se registrará por las siguientes condiciones:

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

OFERENTE: [incluir razón social de la sociedad oferente] sociedad legalmente constituida conforme a las leyes colombianas, identificada con el NIT [incluir], representada en este acto por [incluir nombre representante legal], quien actúa en calidad de representante legal, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

DESTINATARIO DE LA OFERTA: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. sociedad legalmente constituida conforme a las leyes colombianas, identificada con NIT 891900101-0, representada en este acto por **MAURICIO LASSO TORO**, quien actúa en calidad de representante legal o Apoderado, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Tulúa.

2. OBJETO DE LA OFERTA

La presente Oferta Mercantil irrevocable (en adelante la “Oferta”) tiene por objeto suministrar las cantidades de energía eléctrica que se indican en el Anexo [] de esta Oferta para el período [] bajo la modalidad pague lo contratado.

3. MODALIDADES DEL SUMINISTRO

EL OFERENTE entregará la energía bajo la modalidad Pague lo Contratado, en la cual el **DESTINATARIO** se obliga a pagar al **OFERENTE** la energía contratada independientemente de que sea consumida o no por el **DESTINATARIO**. **EL OFERENTE** suministrará la energía en los puntos de entrega de que trata la cláusula siguiente, la cual será destinada exclusivamente a atender el Mercado Regulado del **DESTINATARIO**.

4. ENTREGA DE LA ENERGÍA

EL DESTINATARIO recibirá la energía en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales debidamente inscritas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. **EL DESTINATARIO** asumirá las pérdidas correspondientes a la red de interconexión nacional.

5. PRECIO DE LA ENERGÍA

El precio de la energía eléctrica en el punto de entrega es el establecido en el Anexo No. _____ que hace parte integrante de la presente Oferta Mercantil, expresado en pesos constantes de octubre del año 2025. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de cuantía indeterminada. El valor se determinará mensualmente, a medida que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el tiempo de vigencia de la Oferta Mercantil.

6. FÓRMULA DEL AJUSTE DEL PRECIO

La actualización mensual del precio pactado en punto IV que consta en el Anexo No. _____, será indexado mensualmente utilizando la serie de Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por la autoridad competente, según la siguiente fórmula: $P_i = P_o \cdot (I_{P_i} / I_{P_o})$ donde P_i : Corresponde al precio a aplicar en el mes i (mes a facturar), P_o : Corresponde al Precio pactado en pesos de octubre, I_{P_i} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna para el mes i (mes a facturar) y I_{P_o} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna en octubre del año 2025. Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo, no obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento. El IPP base será el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna provisional.

7. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

EL OFERENTE liquidará y facturará mensualmente el suministro de energía efectuado al **DESTINATARIO** y presentará la factura mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, la cual tendrá como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC –, en su última versión oficial. **EL DESTINATARIO** efectuará el pago del valor de cada factura, a los (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en que el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el primer día hábil siguiente al día treinta (30). **PRIMERO - REQUISITOS.** La factura respectiva deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: a) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento, b) La cantidad de energía eléctrica contratada según su modalidad, durante el mes, expresada en kWh, y c) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado, expresado en \$/kWh, redondeado a dos (2) cifras decimales. d) Mes de facturación. **SEGUNDO – FACTURACIÓN.** **EL OFERENTE** enviara la factura electrónica en archivo XML y PDF, al correo facturaelectronica@celsia.com, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo pactado. La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del **DESTINATARIO** si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo no es rechazada por este, conforme lo establecido en la legislación vigente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de atraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de recibo, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. **TERCERO – GLOSAS Y REFACTURACIONES.** Cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, fechas de vencimiento incorrectas, el cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, **EL DESTINATARIO** podrá glosar la factura, señalando claramente el valor y la razón por la cual se glosa. La glosa se presentará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura, mediante remisión por correo electrónico a la dependencia correspondiente del **OFERENTE**. Si **EL DESTINATARIO** no acepta o glosa la factura dentro de los tres (03) días señalados, se entenderá por aceptada en los términos del artículo 86 de la Ley 1676 de 2013. No obstante, la glosa, la factura en la parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se elaboren glosas sobre la factura, el valor glosado no dará lugar a intereses moratorios. Cuando sea aclarada la glosa y si es aceptada por **EL DESTINATARIO**, éste reconocerá intereses corrientes a una tasa equivalente a la DTF Efectiva Anual vigente el último día hábil del mes de consumo sobre ese valor o aquella tasa que la sustituya, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada que originó esta transacción, hasta su fecha de pago. Si una glosa es mayor al 50% del valor total de la factura, **EL OFERENTE** deberá elaborar una nueva factura, la cual seguirá el trámite normal previsto para las facturas. Las Partes acuerdan que en el evento que el Administrador de Intercambios Comerciales - ASIC llegare a modificar,

con posterioridad al vencimiento de la presente Oferta Mercantil, la información correspondiente a la energía suministrada durante su vigencia, **EL OFERENTE** realizará los ajustes a la facturación correspondiente y remitirá al **DESTINATARIO** la factura con los soportes, proceso que seguirá el trámite aquí establecido. **TASA DE ACTUALIZACIÓN Y NOTAS DE AJUSTE.** Cuando se realicen procesos de Notas de Ajuste, Débito o Crédito, la reliquidación incluye el valor de la actualización correspondiente a los cambios en los valores facturados, aplicable a partir de la fecha del vencimiento original del mes que se esté actualizando. La tasa de actualización será igual a la Tasa de Depósito a Término Fijo Efectiva Anual (DTF E.A.) o aquella tasa que la sustituya, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de reliquidación. La aplicación de la tasa de actualización se debe efectuar de la siguiente manera: a) Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión de la factura de actualización se utilizan las tasas DTF mensuales o la tasa que la sustituya del último día hábil de los meses existentes durante el período. b) Para el período entre el mes de emisión de la factura y el vencimiento de ésta se utilizará la DTF o la tasa que la sustituya del último día hábil del mes anterior al de expedición de la factura. El vencimiento de las Notas de Ajuste emitidas tendrá el siguiente tratamiento: a) Cuando la nota de ajuste se expida en el mismo mes en que se expide la factura original, el vencimiento de la nota será el mismo de la factura original. b) Si la nota de ajuste se origina después del mes de expedición de la factura original el vencimiento será el primer día hábil del mes siguiente al mes de expedición de la nota de ajuste.

8. DURACIÓN

La presente Oferta Mercantil tendrá una duración de _____ (____) meses, así: desde las cero (00:00) horas del _____ (____) de _____ del año _____ hasta las (24:00) horas del _____ del año _____.

9. INTERESES DE MORA Y PRIORIDAD EN LOS PAGOS

Si los pagos no se realizan dentro del plazo establecido, **EL DESTINATARIO** reconocerá intereses en la cancelación de las cuentas, con la tasa máxima comercial moratoria liquidada con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. **EL DESTINATARIO** renuncia a todo aviso o requerimiento de constitución en mora. Para efectos del pago de los intereses, **EL OFERENTE** deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva, con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada. Los pagos que realice **EL DESTINATARIO** se aplicarán en primer lugar a los intereses de mora y luego a capital, de conformidad con el Artículo 881 del Código de Comercio.

10. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes se obligan a dar cumplimiento a la relación jurídica derivada de la aceptación de la presente Oferta Mercantil, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de las partes, debidamente comprobados, caso en el cual se pondrán de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil a las nuevas situaciones que se presenten. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las obligaciones contraídas, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte, dentro de las setenta

y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambas partes. En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para efectos de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. En todo caso quien alegue la fuerza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por **EL DESTINATARIO** en los períodos estipulados. **EL OFERENTE** no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o de distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por la autoridad competente.

11. LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LEGISLACION

La relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil se rige por las leyes vigentes de la República de Colombia, y por las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que regulan la materia. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de la Oferta Mercantil se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen sus términos y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutarla dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

12. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OFERTA MERCANTIL

1) Serán causales de terminación de relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, antes de su vencimiento las siguientes: a) El grave e injustificado incumplimiento de las obligaciones que las partes. b) Por expreso mandato de la ley. c) La cesión total o parcial de relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. d) De común acuerdo entre las partes. e) El no pago, en su fecha de vencimiento, de dos (2) facturas de suministro de energía, consecutivas o no, por parte del **DESTINATARIO**. f) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011. g) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. h) Por el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones relacionadas en las cláusulas de gestión de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude, soborno y corrupción. i) El inicio del programa de limitación de suministro a cualquiera de las partes. j) el inicio a cualquiera de las Partes de un proceso de liquidación voluntaria y/o judicial, conforme a la legislación que resulte pertinente; k) el inicio a cualquiera de las partes de un proceso de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2) En cualquier caso de terminación de la Oferta Mercantil será necesario notificarlo al Administrador del SIC- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP., aviso que se entenderá surtido cuando cualquiera de las partes así lo haga, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación de la misma. 3) La terminación anticipada relación

jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas hasta la fecha de ejecución de la misma. 4) Para efectos de dar aplicación a la terminación anticipada en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal.

13. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL DESTINATARIO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, **EL DESTINATARIO** se obliga para con **EL OFERENTE** a suscribir un Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, autorizando a **EL OFERENTE** para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de **EL DESTINATARIO**. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **EL DESTINATARIO** a **EL OFERENTE**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la Oferta Mercantil.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL OFERENTE

EL OFERENTE constituirá a favor de **EL DESTINATARIO**, a título de Garantía de Cumplimiento una de las siguientes opciones: **a)** una garantía bancaria, expedida por una entidad financiera de primer orden, por un valor equivalente al 3 % del valor estimado de la presente Oferta Mercantil, con una vigencia igual a su duración y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. Esta deberá entregarse por parte de **EL OFERENTE** a **EL DESTINATARIO**, al momento de la aceptación de la Oferta Mercantil. La garantía de cumplimiento cubrirá la cláusula penal que se hiciere efectiva. **b)** una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 3 % del valor estimado de la Oferta Mercantil, con una vigencia igual a su duración y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. Adicionalmente debe constituir a favor del **DESTINATARIO** un pagaré en blanco con carta de instrucciones. Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia de la Oferta Mercantil, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento de la Oferta Mercantil y/o afectación de la póliza. **EL OFERENTE** deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la Parte garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa de la Oferta Mercantil o el periodo subsiguiente.

15. CESIÓN

Cualquiera de las Partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil en todo o en parte, con la autorización previa y escrita de la otra parte. En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra

reorganización de las partes, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados de la presente Oferta Mercantil, a la persona que las sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de sus mismas calidades.

16. CLÁUSULA PENAL

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Oferta Mercantil, por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Oferta Mercantil adjudicada (valor éste que se determinará en el momento de la adjudicación) y que pagará la parte que incumpliere a la otra parte, a título de indemnización por el incumplimiento, para lo cual la Oferta Mercantil prestará mérito ejecutivo, todo de conformidad con las normas vigentes y aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la otra la totalidad del valor de los perjuicios causados y comprobados en lo que excedan de la cláusula penal. El valor de esta pena pecuniaria se tomará de los valores pendientes de pago o de la garantía de cumplimiento de la Oferta Mercantil.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución de la presente Oferta Mercantil, relativas a la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la misma, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de (3) meses contados a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte.. En el evento en que la controversia no pueda ser resuelta por los mecanismos de arreglo directo, las partes podrán someter la controversia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, conforme a la Resolución CREG No. 067 del 28 de Mayo de 1998 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan, en caso de elegirse esta opción y si la CREG llegare a declarar que no es competente para resolver una determinada diferencia, o la misma tenga como fundamento aspectos jurídicos, esta deberá someterse a un Tribunal de Arbitramento, que se regirá por lo siguiente: i) El Tribunal de Arbitramento estará compuesto por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo por las partes. Si no se lograre un acuerdo, su nombramiento corresponderá a la Cámara de Comercio de Cali, a petición de cualquiera de ellas. ii) Los árbitros decidirán en Derecho y deberán ser abogados colombianos en ejercicio. iii) El tribunal así constituido se regirá en todo por las disposiciones sobre la materia establecidas por la Ley 1563 de 2012, así como por las disposiciones de orden legal que los modifiquen, adiciones, reformen o sustituyan. iv) La sede del Tribunal de Arbitramento será la ciudad de Santiago de Cali y el procedimiento arbitral será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

18. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los tributos del orden nacional, distrital, departamental y municipal, que sean aplicables a la presente Oferta Mercantil estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por esta Oferta Mercantil y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario

para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las leyes vigentes y aplicables.

19. REGISTRO DE LA OFERTA Y LA ORDEN DE COMPRA

Una vez aceptada la Oferta Mercantil, **EL DESTINATARIO** la registrará ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC conforme a lo dispuesto por la regulación vigente. Este requisito es necesario para iniciar la ejecución de la Oferta Mercantil.

20. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Las notificaciones relacionadas con la presente Oferta Mercantil deberán ser emitidas por escrito y entregadas por correo electrónico a las siguientes direcciones:

EL OFERENTE

Atención: ...
Dirección: ...
Teléfono: ...
E-mail: ...

EL DESTINATARIO

Atención: Transacciones de energía
Dirección: Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali - Yumbo, Yumbo, Valle del Cauca
Teléfono: 318 786 8587
E-mail: transaccionesdeenergia@celsia.com

Las comunicaciones se entenderán recibidas en la fecha de recibo indicada en la constancia expedida por la empresa prestadora del servicio de Correo Certificado.

21. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Las Partes se obligan a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento o consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades; igualmente, se obliga a cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos. **EL OFERENTE** declara que no se encuentra en las listas OFAC Y ONU, así mismo, se responsabiliza ante **CETSA** en el sentido de manifestar que sus accionistas, miembros de Junta Directiva, sus representantes legales o revisor fiscal, tampoco se encuentran en dichas listas. De igual manera **CETSA** declara que no se encuentra en las listas OFAC Y ONU, así mismo se responsabiliza ante **EL OFERENTE** en el sentido de manifestar que sus miembros de Junta Directiva, sus representantes legales o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentran en dichas listas. Las Partes tienen la obligación de informar la existencia de investigaciones o condenas por delitos relacionados con actividades de lavado de activos.

22. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Las Partes declaran que no incurren en acciones relacionadas con fraude, soborno y/o corrupción, no realizan actividades ilícitas, no usarán a la otra Parte o la relación comercial con

ésta para cometer actos ilícitos o relacionados con fraude, soborno y/o corrupción, cumplirán toda la normatividad aplicable y los requerimientos y ordenes de las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en materia de prevención, control y administración del riesgo de fraude, soborno y corrupción, ninguna de ellas, ni ninguna persona asociada a éstas, directa o indirectamente, ofrecerán, pagarán, prometerán pagar o entregar, autorizarán el pago o entregarán dinero, regalos o bienes de valor, a funcionarios o empleados del gobierno, a partidos políticos oficiales, a candidatos a cargos políticos o a funcionarios de organizaciones públicas nacionales o internacionales (conjuntamente “Funcionario Público”), en contravención de las normas aplicables.

23. DOMICILIO

Para todos los efectos legales las partes acuerdan como lugar de cumplimiento de la relación jurídica derivada de la Oferta Mercantil el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.

24. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Para todos los efectos con la aceptación de la presente Oferta Mercantil se autoriza a **EL OFERENTE** para realizar el tratamiento de los datos personales de **EL DESTINATARIO**. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y/o demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, **EL DESTINATARIO** autoriza a **EL OFERENTE** para realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el negocio jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

25. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA

Las partes se reunirán con el fin de liquidar la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo establecido en el numeral VII.

26. CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a que toda información que a partir de la fecha reciba de la otra, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea pública, (que en adelante se denominará la “Información”) sea mantenida en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, tomarán todas las medidas necesarias para que la información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento de la presente Oferta Mercantil. Para los fines de la presente Oferta Mercantil no se considerará Información Confidencial aquella información cuya divulgación y/o revelación fuere requerida por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

27. MÉRITO EJECUTIVO

La presente oferta acompañada de su aceptación por medio de orden de compra presta mérito ejecutivo sin necesidad de previo requerimiento judicial o extrajudicial para la exigencia judicial del cumplimiento de todas, alguna o algunas de las obligaciones derivadas de éste.

28. PERFECCIONAMIENTO

Con la emisión de la respectiva Orden de Compra enviada al OFERENTE a través de los canales oficiales de contacto, queda perfeccionada la relación jurídica entre **EL OFERENTE** y **EL DESTINATARIO**.

29. ACEPTACIÓN O RECHAZO

Esta Oferta Mercantil tendrá validez hasta el [incluir] de [incluir] de 202X, fecha en la cual, si el **DESTINATARIO** no expide la correspondiente orden de compra dentro del término señalado se entenderá rechazada.

Cordialmente,

Representante Legal del Oferente

CAPÍTULO 6

ANEXOS

- ANEXO No.1:** CANTIDAD DE ENERGIA SOLICITADA EN MWh/MES PARA EL PRODUCTO 1 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
- ANEXO No.2:** CANTIDAD DE ENERGIA SOLICITADA EN MWh/MES PARA EL PRODUCTO 2 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
- ANEXO No.3:** CURVA DE CARGA DIARIA EN MWh PARA EL PRODUCTO 1 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
- ANEXO No.4:** CURVA DE CARGA DIARIA EN MWh PARA EL PRODUCTO 2 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
- ANEXO No. 5:** INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL DESTINATARIO.
- ANEXO No. 6:** INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE.

ANEXO No. 1 PRODUCTO No 1 – OFERTA PLANA
CONVOCATORIA PÚBLICA CETSA S.A. E.S.P. CP-CETC2025-002
TIPO PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
PRECIO OFERTADO EN \$ / kWh EN PESOS DE OCTUBRE DE 2025

OFERENTE: _____

MES	ENERGIA MAXIMA A OFERTAR kWh/MES	kWh OFERTADO	ENERGIA OFERTADA kWh/MES	PRECIO OFERTADO ANUAL \$/kWh
feb-26	1,780,800		-	
mar-26	1,971,600		-	
abr-26	1,908,000		-	
may-26	1,971,600		-	
jun-26	1,908,000		-	
jul-26	1,971,600		-	
ago-26	1,971,600		-	
sep-26	1,908,000		-	
oct-26	1,971,600		-	
nov-26	1,908,000		-	
dic-26	1,971,600		-	
TOTAL	21,242,400		-	-

Notas:

- ✓ Solo se debe ingresar valores en las celdas en color Naranja
- ✓ Se debe oferta un valor de kWh el cual se aplica para todas las horas del año, con un tope horario de 2.650 kWh.
- ✓ Se debe ofertar un único precio por producto.
- ✓ La energía ofertada se calcula de manera automática en la hoja "Cantidades Ofertadas Prod1"

Firma del Representante Legal
o Apoderado General (Responsable del negocio)

ANEXO No. 2 PRODUCTO No 2 - OFERTA PLANA BLOQUE 2
CONVOCATORIA PÚBLICA CETSA S.A. E.S.P. CP-CETC2025-002
TIPO PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)
PRECIO OFERTADO EN \$ / kWh EN PESOS DE OCTUBRE DE 2025

OFERENTE: _____

MES	ENERGIA MAXIMA A OFERTAR kWh/MES	kWh OFERTADO	ENERGIA OFERTADA kWh/MES	PRECIO OFERTADO ANUAL \$/kWh
feb-26	742,000		-	
mar-26	821,500		-	
abr-26	795,000		-	
may-26	821,500		-	
jun-26	795,000		-	
jul-26	821,500		-	
ago-26	821,500		-	
sep-26	795,000		-	
oct-26	821,500		-	
nov-26	795,000		-	
dic-26	821,500		-	
TOTAL	8,851,000		-	-

Notas:

- ✓ Solo se debe ingresar valores en las celdas en color Naranja
- ✓ Se debe oferta un valor de kWh el cual se aplica para todas las horas del bloque 2 del año, con un tope horario de 2.650 kWh
- ✓ Se debe ofertar un único precio por producto.
- ✓ La energía ofertada se calcula de manera automática en la hoja "Cantidades Ofertadas Prod2"

Firma del Representante Legal
o Apoderado General (Responsable del negocio)

ANEXO No.3
CURVA DE CARGA DIARIA EN MW PARA CURVA DE CARGA DIARIA EN KWh PARA EL PRODUCTO 1 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)

Peri odo	Ti po de dí a	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL DÍA	Días/ mes	TOTA L MES
feb- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	20	1,780, 800
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
mar- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	21	1,971, 600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	6	
abr- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	20	1,908, 000
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	6	
may -26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	19	1,971, 600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	5	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	7	
jun- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	19	1,908, 000
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	7	
jul- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	22	1,971, 600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	5	
ago- 26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	19	1,971, 600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	5	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	7	
	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	22	1,908, 000

sep-26	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
oct-26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	21	1,971,600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	5	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	5	
nov-26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	19	1,908,000
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	7	
dic-26	O	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	21	1,971,600
	S	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	4	
	F	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	63,600	6	
TOTAL AÑO		87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	2,098,800	334	21,242,400

ANEXO No.4
CURVA DE CARGA DIARIA EN MW PARA CURVA DE CARGA DIARIA EN KWh PARA EL PRODUCTO 2 PAGUE LO CONTRATADO (AÑO 2026)

Periodo	Tip o de día	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL DÍA	Días/ mes	TOTAL MES
feb-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	20	742,000
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
mar-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	21	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	6	
abr-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	20	795,000
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	6	
may-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	19	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	5	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	7	
jun-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	19	795,000
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	7	
jul-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	22	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	5	
ago-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	19	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	5	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	7	
	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	22	795,000

sep-26	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
oct-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	21	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	5	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	5	
nov-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	19	795,000
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	7	
dic-26	O	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	21	821,500
	S	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	-	-	-	-	-	-	-	26,500	6	
TOTAL AÑO		-	-	-	-	-	-	-	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	87,450	-	-	-	-	-	-	-	874,500	334	8,851,000

ANEXO No. 5
INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DEL COMPRADOR

PAGARÉ No. _____ DE _____.

OFERTA MERCANTIL ____ DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DESTINATARIO: COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
NIT. _____

OFERENTE: _____
NIT. _____

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en cuyo nombre y representación legal actúa _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de _____, en su domicilio de la ciudad de _____ (_____), el día _____ (____) del mes de _____ del año _____, la suma de _____ (\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de mora en el pago, **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.**, reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día en que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

En constancia se firma en la fecha que aparece al pie de la firma.

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.

Representante Legal

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____ DE _____.

**OFERTA MERCANTIL No. _____ DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FORMALIZADA ENTRE COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. -
CETSA S.A E.S.P. Y _____**

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en cuyo nombre y representación legal actúa _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza expresa e irrevocablemente a _____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, constituida mediante Escritura Pública Número _____ del _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa el señor _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____, expedida en _____ quien obra en su calidad de _____ y por ende Representante Legal de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles y derivadas de la aceptación de la Oferta Mercantil No. _____, de suministro de energía eléctrica, suscrita entre _____ y **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de _____ existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** deberá pagar a _____, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.**, no cumpla con el pago de la compraventa de la energía eléctrica y potencia requerida para usuarios regulados, a favor de _____.
4. La fecha de creación del pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que _____ consigne, posterior al incumplimiento por **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
5. **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.**, deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente.

En caso de cobro extrajudicial, **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que _____ justifique en una relación detallada.

La _____, devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, cuando terminen las obligaciones adquiridas bajo la Oferta Mercantil **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** No. _____ y _____ No. _____ para la compraventa de energía eléctrica para el mercado regulado de **COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.**, siempre y cuando esta última se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a _____, en virtud de la Oferta Mercantil garantizado con el Pagaré del cual hace parte esta Carta de Instrucciones.

En constancia se firma en la fecha que aparece al pie de la firma.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P- CETSA

Representante Legal

ANEXO No.6

INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DEL VENDEDOR

PAGARÉ No. ____ DE ____.

OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No ____ COMPRAVENTA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

DESTINATARIO: CETSA S.A. E.S.P.

NIT. _____

OFERENTE: _____

NIT. _____

_____ sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____,
legalmente constituida por Escritura Pública No. del _____ (____) de _____ de
_____ de _____ de la Notaria _____ del círculo Notarial de la ciudad de
_____, en cuyo nombre y representación legal actúa _____, mayor de edad,
vecino de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____
expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de **COMPAÑÍA
DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** en sus oficinas en la ciudad de Tuluá, el día ____ del
mes _____ del año _____, la suma de _____
(\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de que se configure cualquier incumplimiento por
parte de _____, esta empresa reconocerá y pagará intereses moratorios
causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día que dicho
capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, al momento en que se
debió cumplir la obligación, y que a la fecha ascienden a la suma de _____
(\$ _____) según certificación de la Superintendencia Financiera, sin exceder los límites
legales.

En constancia se firma en la fecha que aparece al pie de la firma.

Representante Legal (Vendedor)

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO N°. ____ de ____

**OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No ____ COMPRAVENTA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. FORMALIZADA ENTRE COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA
E.S.P. Y _____**

OFERENTE: _____.

DESTINATARIO: COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.

_____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ (____) de _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente General el señor _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza a **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** empresa de servicios públicos domiciliarios y de generación, domiciliada en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente General _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de la cantidad de energía contratada y no entregada por parte de _____, en desarrollo de la Oferta Mercantil de Energía CETSA S.A. E.S.P. N° _____ / _____, para el mercado regulado de aquella, suscrito entre _____ y **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.**, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del Pagaré arriba determinado.

2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, _____ deberá pagar a **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.

3. Los espacios en blanco se llenarán cuando _____, no cumpla con el suministro de energía eléctrica y potencia requerido para los usuarios regulados de **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A E.S.P. -**, por: 1) Aplicación del procedimiento de limitación de suministro de que trata la Resolución CREG 001 de 2003. 2) Cuando _____ sea sujeta al trámite de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se configure el incumplimiento de la Oferta Mercantil Nro. .

4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** consigne, posterior al incumplimiento por parte de

_____.

5. _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, _____. deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial _____ deberá pagar aquellos costos que **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** justifique en una relación detallada.

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P. devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, una vez firmada el Acta de Liquidación de la Oferta Mercantil No. a **COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA SA E.S.P.** No. _____/_____.

En constancia se firma en la fecha que aparece al pie de la firma.

Representante Legal (OFERENTE)